

개인정보보호 법률 이해

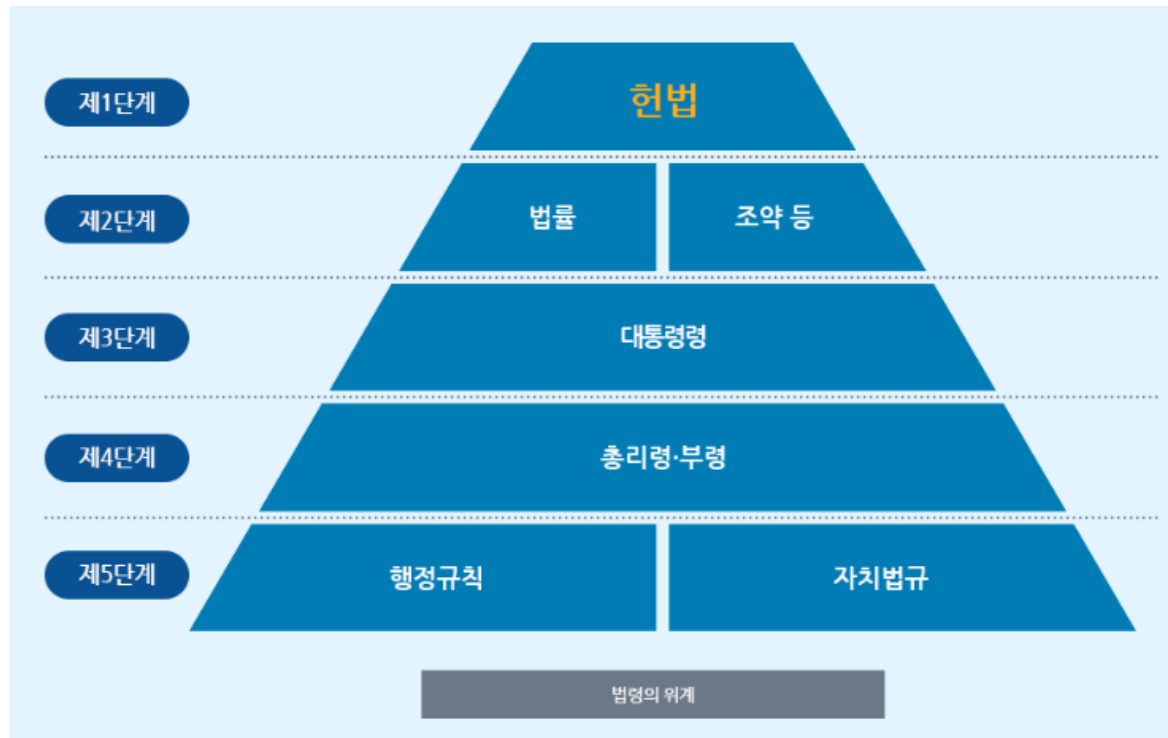
2. 개인정보 보호 제도 1

이 동 재

dongjae.lee@kangwon.ac.kr

대한민국 법제 구조

- 대한민국의 법령체계는 최고 규범인 헌법과 헌법이념을 구현하기 위한 법률 및 법률의 효과적인 시행을 위한 대통령령, 총리령, 부령 등의 행정입법으로 체계화 되어 있다.



대한민국 개인정보보호 관련 법제

- 헌법 (1단계)

헌법 제 10조

모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.

헌법 제 17조

모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다.

대한민국 개인정보보호 관련 법제

- 법률 (2단계)
 - 개인정보보호법
 - 사회전반의 개인정보보호 규율: 개인정보 처리 및 보호에 관한 사항을 정하여 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 한다.
 - 정보통신망법, 신용정보법 등
 - 특정 대상자의 개인정보 보호 관련 규율
 - * 정보통신망법은 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'의 약칭이다.
 - * 신용정보법은 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'의 약칭이다.

대한민국 개인정보보호 관련 법제

- 시행령 (3~4단계)
 - 대통령령, 국무총리령, 행정안전부령 등
 - 법률상 개인정보 보호 조항 상세 사항을 적용한다.
- 행정규칙 (5단계)
 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준, 개인정보의 기술적 관리적 보호조치 기준, 표준 개인정보 보호지침 등
 - 법률, 시행령에 규정된 보호 관련 내용의 구체적 기준 및 가이드를 제시한다.

법제 간 충돌 시 적용 원칙

법 적용의 원칙	설명	적용 사례
상위법 우선의 법칙	법규범 간에 충돌할 때 상위 법이 우선 적용됨	헌법 > 법률 > 시행령 > 고시, 자치법규
특별법(개별법) 우선의 원칙	특별법과 일반법이 충돌할 때 특별법이 우선 적용됨	특별법 > 일반법 정보통신망법 > 개인정보보호법
신법 우선의 원칙	신법과 구법이 충돌할 때 신법이 우선 적용됨	신규 제정 법제 > 기존 법제

소지자, 수범자

- 법은 어떤 권리를 지켜주기 위해 존재
 - 소지자: 해당 권리를 소지한 사람, 사물
 - 수범자: 소지자의 권리를 지켜주기 위해 법이 직접적으로 규율하는 대상

	개인정보보호법	정보통신망법
소지자	정보주체	정보통신서비스 이용자
수범자	개인정보처리자	정보통신서비스 제공자

개인정보보호법, 정보통신망법

	개인정보보호법	정보통신망법
규제기관	개인정보보호위원회	방송통신위원회
수범자 정의	개인정보처리자: 업무를 목적으로 개인정보 파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인 정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인	정보통신서비스 제공자: 영리를 목적으로 정기통신사업자의 전기통신역무를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자
목적	업무 목적: 사무나 사업의 일체를 의미, 보수유무나 영리 여부와는 관계가 없음, 단 1회의 행위라도 계속/반복의 의사가 있다면 업무로 볼 수 있음	영리 목적: 재산상의 이득을 취득하거나 이익을 추구하려는 목적이 있음을 의미. 따라서 학술/종교/자선단체 등 비영리단체가 웹사이트를 개설하여 운영하는 경우는 정보통신서비스 제공자로 보기 어려움
적용 대상	공공기관, 법인, 단체, 개인	기간통신 사업자 (SKT, KT, LG U+) 별정통신사업자 (국제전화서비스, 인터넷전화 등) 부가통신사업자 (포털사이트, 게임사이트, 쇼핑몰)
보호 대상 (소지자)	정보주체: 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람, 정보의 주체 (주인)	이용자: 정보통신서비스 제공자가 제공하는 정보통신서비스를 이용하는 자

개인정보보호법 구성 (1/2)

- 총 10장 76개의 조항 및 부칙

제1장 총칙 (제1~6조)	목적, 정의, 개인정보 보호 원칙, 정보 주체의 권리, 국가 등의 책무, 다른 법률과의 관계
제 2장 개인정보 보호정책의 수립 등 (제7~14조)	개인정보 보호 위원회, 개인정보 침해 요인 평가, 기본계획, 시행계획, 자료 제출 요구 등, 개인정보 보호지침, 자율 규제에의 촉진 및 지원
제3장 개인정보의 처리 (제15~28조의11)	개인정보의 수집/이용/제공, 개인정보의 처리 제한, 가명 정보 처리에 관한 특례, 개인정보의 국외 이전
제 4장 개인정보의 안전한 관리 (제 29~34조의2)	안전조치 의무, 개인정보 처리 방침의 수립 및 공개, 개인정보 처리 방침의 평가 및 개선 권고, 개인정보 보호 책임자의 지정
제 5장 정보주체의 권리보장 (제 35~39조의2)	개인정보의 열람, 개인정보의 전송 요구, 개인정보의 정정, 삭제, 개인정보의 처리 정지, 자동화된 결정에 대한 정보 주체의 권리

개인정보보호법 구성 (2/2)

- 총 10장 76개의 조항 및 부칙

제6장 삭제 (제39조의3~39조의7)	자료의 제출, 비밀유지명령, 비밀유지명령의 취소, 소송기록 열람 등의 청구 통지 등, 손해배상의 보장
제7장 개인정보 분쟁조정위원회 (제40~50조의2)	설치 및 구성, 위원의 신분보장, 위원의 체적/기피/회피/조정의 신청 등, 처리 기간, 분쟁의 조정, 조정의 거부 및 중지
제8장 개인정보 단체소송 (제51~57조)	단체소송의 대상 등, 전속관할, 소송대리인의 선임, 소송허가 신청, 소송허가 요건 등
제9장 보칙 (제58~69조)	적용의 일부 제외, 적용 제외, 금지 행위, 비밀 유지 등, 침해 사실의 신고 등, 사전 실태점검, 권한의 위임/위탁
제10장 벌칙 (제70~76조)	벌금, 양벌규정, 몰수/추징 등, 과태료, 과태료에 관한 규정 적용의 특례

개인정보 보호 원칙

개인정보보호법 제3조 (개인정보 보호 원칙)

- ① 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.
- ② 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적법하게 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.
- ③ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.
- ④ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해 받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.
- ⑤ 개인정보처리자는 제30조에 따른 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장하여야 한다.
- ⑥ 개인정보처리자는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 한다.
- ⑦ 개인정보처리자는 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적 달성을 할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.
- ⑧ 개인정보처리자는 이 법 및 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.

개인정보 보호 원칙

- 법 제3조(대한민국의 개인정보 보호 원칙)는 국제적으로 통용되는 원칙들을 반영하고 있다.
 - OECD 사생활 가이드라인의 개인정보보호 8원칙 (1980 제정)
 - EU-GDPR (2018 제정)
 - APEC 사생활 원칙 (2004 제정)
 - 영국, 스웨덴, 캐나다, 홍콩, 호주, 뉴질랜드 등의 개인정보보호법

OECD 프라이버시 8원칙

제1원칙 수집 제한의 원칙	개인정보의 수집은 합법적이고 공정한 절차에 의하여 가능한 한 정보 주체에게 알리거나 동의를 얻은 후에 수집되어야 한다.
제2원칙 정보 정확성의 원칙	개인정보는 이용 목적에 부합해야하고, 이용 목적에 필요한 범위 내에서 정확하고 완전하며 최신의 상태로 유지해야 한다.
제3원칙 목적 명확화의 원칙	개인정보 수집 시 목적이 명확해야 하며, 목적이 변경될 때마다 명확히 해야 한다.
제4원칙 이용 제한의 원칙	정보 주체의 동의가 있거나 법률의 규정에 의한 경우를 제외하고는 목적 이외의 용도로 이용되어서는 안 된다.
제5원칙 안전성 확보의 원칙	개인정보의 분실/훼손/변조 등의 위험에 대비한 안전 보호 장치를 마련해야 한다.
제6원칙 처리 방침 공개의 원칙	개인정보의 처리/처리장치의 설치/활용/관련 정책을 공개해야 한다.
제7원칙 정보 주체 참여의 원칙	정보 주체는 정보의 존재 확인, 열람 요구, 이의 제기 및 정정, 삭제 보와 청구권을 가진다.
제8원칙 책임의 원칙	개인정보 관리자는 위에서 제시한 원칙들이 지켜지도록 필요한 제반조치를 취해야 한다.

OECD 프라이버시 8원칙, 개인정보보호법 제3조, EU-GDPR

OECD	개인정보보호법	EU-GDPR
제1원칙 수집 제한의 원칙	제1항: 목적에 맞는 최소 정보 수집 제6항: 사생활 침해를 최소화 하는 방법으로 처리 제7항: 최대한 익명 또는 가명 처리	개인정보 최소 처리 원칙
제2원칙 정보 정확성의 원칙	제3항: 정확성, 완전성, 최신성 보장	정확성 원칙
제3원칙 목적 명확화의 원칙	제1항: 처리 목적을 명확하게 하여야 함	목적 제한의 원칙
제4원칙 이용 제한의 원칙	제2항: 목적 외 용도 활용 금지	보관기간 제한의 원칙
제5원칙 안전성 확보의 원칙	제4항: 안전하게 관리	무결성, 기밀성의 원칙
제6원칙 처리 방침 공개의 원칙	제5항: 개인정보 처리에 관한 사항 공개	적법성, 공정성, 투명성의 원칙
제7원칙 정보 주체 참여의 원칙	제5항: 열람청구권 등 정보 주체의 권리 보장	-
제8원칙 책임의 원칙	제8항: 개인정보 처리자의 책임과 의무 준수	책임성의 원칙

익명정보와 가명정보

익명 정보	- 시간/비용/기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보 - 개인정보를 제공받은 제3자, 임의의 제3자는 물론 개인정보 처리자 자신도 더 이상 특정 개인을 알아볼 수 없어야 한다.
가명 정보	- 추가 정보의 사용/결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보 - 개인정보 처리자 자신은 추가 정보와 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있으나, 해당 정보를 제공받은 제3자, 임의의 제3자는 특정 개인을 알아볼 수 없어야 한다.

개인정보의 수집 · 이용

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집 · 이용) 제1항

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
 4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
 5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
 7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

개인정보 수집 제한

개인정보보호법 제16조 (개인정보의 수집 제한)

- ① 개인정보처리자는 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다. 이 경우 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.
- ② 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에는 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 구체적으로 알리고 개인정보를 수집하여야 한다.
- ③ 개인정보처리자는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

개인정보 수집 제한

- 최소한의 개인정보 관련 예시
 - 쇼핑업체가 고객에게 상품을 배송하기 위해 수집한 이름, 주소, 전화번호 등은 최소한의 개인정보이나, 직업, 생년월일 등은 최소정보의 범위를 벗어난 것임
 - 경품 행사에서 당첨사실을 알리는데 필요한 개인정보 외의 성별, 자녀 수, 동거 여부, 주민등록번호를 요구하는 것은 최소정보의 범위를 벗어난 것임
 - 취업 희망자의 경력, 전공, 자격증 등에 관한 정보 외에 가족관계, 결혼유무, 본적 등에 관한 정보는 최소정보의 범위를 벗어난 것임

개인정보 수집 제한

- 관련 지식
 - 채용 계약시 신체사항, 종교, 취미, 특기, 가족사항 등 개인정보 수집 불필요
 - 개인정보 수집 시 (필수), (선택) 표기 의무
 - 선택정보에 동의 버튼 활성화가 디폴트로 설정되어 있으면 안됨
 - 선택정보 수집에 동의하지 않아도 서비스 제공이 거부되어서는 안됨

민감정보 처리 제한

개인정보보호법 제23조 (민감정보의 처리 제한)

① 개인정보처리자는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 "민감정보"라 한다)를 처리하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정보주체에게 제15조제2항 각 호 또는 제17조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

② 개인정보처리자가 제1항 각 호에 따라 민감정보를 처리하는 경우에는 그 민감정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 제29조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 개인정보처리자는 재화 또는 서비스를 제공하는 과정에서 공개되는 정보에 정보주체의 민감정보가 포함됨으로써 사생활 침해의 위험성이 있다고 판단하는 때에는 재화 또는 서비스의 제공 전에 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법을 정보주체가 알아보기 쉽게 알려야 한다.

민감정보 처리 제한

개인정보 보호법 시행령 제18조 (민감정보의 범위)

법 제23조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 정보”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다. 다만, 공공기관이 법 제18조제2항제5호부터 제9호까지의 규정에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 처리하는 경우의 해당 정보는 제외한다.

1. 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보
2. 「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보
3. 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보
4. 인종이나 민족에 관한 정보

민감정보 처리 제한

개인정보 보호법 제18조제2항제5호부터 제9호 (개인정보의 목적 외 용도 이용이 가능한 경우)

② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다. 다만, 제5호부터 제9호 까지에 따른 경우는 공공기관의 경우로 한정한다.

<1-4호 생략>

5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우

6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우

7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우

8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우

9. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우

민감정보 처리 제한

- 관련 지식

- 민감정보는 개인이 주관적으로 민감하다고 느끼는 정보로 정의되지 않으며, 법령에서 정한 정보 이외의 정보는 민감정보에 해당하지 않는다.
- 지문정보를 처리할 때, 특정 개인을 알아볼 수 있도록 특정정보를 생성하는 경우에는 민감정보의 처리로 보아야 한다. 하지만, 출입 인가를 받은 범위에 있는지 여부 만을 확인하려는 목적이라면 민감정보에 해당하지 않는다. 이 경우에도 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에는 해당된다.
- 사진인화 서비스 제공을 위해 개인별로 사진을 저장하고 일정기간 보관하는 경우, 민감정보 처리에 관한 별도의 동의가 필요하지 않다. 사진을 이용하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 특징정보를 생산하는 것이 아니라 사진 자체를 수집, 저장, 출력하는 것은 민감정보처리에 해당하지 않기 때문이다.

Q & A